

1503138-13.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Juízo; b) penas-base no mínimo; c) tráfico privilegiado, com a redução máxima; d) regime aberto; e) PRD, nos termos do art. 44 do CP; f) recurso em liberdade; g) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovado pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503138-13.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503138-13.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335579/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 21866045 - 04º D.P. GUARULHOS, 6051/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2335579 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON ARAÚJO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

WEVERTON ARAUJO SANTOS e RAFAEL MOTA LUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c os artigos 29 e 61, inciso II, alínea j, do Código Penal porque, segundo a denúncia (fls. 77/80), no dia 09 de dezembro de 2021, por volta da 00h17, na Rua Rinópolis, altura do nº 30, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em curso e com unidade desígnios, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 22 (vinte e

dois) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 36,3 gramas, bem como 80 (oitenta) porções de cocaína, com peso líquido de 12,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão a fls. 6, laudo preliminar de constatação a fls. 14/16 e fotografia a fls. 9/13.

Consta na denúncia, com o fim de comercializar substâncias ilícitas, os denunciados se encontravam no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que WEVERTON trazia consigo, no interior de uma pochete, as porções de maconha e cocaína acima descritas. Fruto de tráfico naquele dia, eles já haviam arrecadado a quantias de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que, ao adentrarem à mencionada via pública, perceberam que diversas pessoas de evadiram do local, momento em que, enquanto os denunciados conversavam entre si, WEVERTON dispensou uma pochete.

Consta, outrossim, em razão do ocorrido, os policiais resolveram efetuar a abordagem dos denunciados, sendo que, após revistarem a pochete dispensada por WEVERTON, localizaram 22 (vinte e dois) porções de maconha e 80 (oitenta) porções de cocaína, todas as embaladas para futura venda. Já em poder de RAFAEL, os policiais encontraram a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fruto da comercialização das drogas.

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022.

Regularmente citados (WEVERTON fls. 94, RAFAEL fls. 96), ofereceram resposta à acusação (fls. 100/102).

Os réus foram citados (fls. 122 e 124).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a desclassificação para o artigo 28 quanto ao réu WEVERTON e absolvição quanto a RAFAEL.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas, em razão das incontáveis contradições nos depoimentos dos policiais, que na Delegacia falaram em pochete, e hoje em sacola, alegando que várias pessoas estavam no local, não sabendo sequer quem teria dispensado a bolsa ou sacola, e das negativas firmes e verossímeis dos Réus desde o momento da abordagem, e na Delegacia e também em Juízo; b) penas-base no mínimo; c) tráfico privilegiado, com a redução máxima; d) regime aberto; e) PRD, nos termos do art. 44 do CP; f) recurso em liberdade; g) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovado pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ocorrência (fls. 03/05), Auto de exibição e apreensão (fls. 06), Laudo de Constatação preliminar (fls. 14/16), Requisição de IC- Substancia entorpecente (fls. 07/13), bem como pela prova oral produzida em juízo.

De outro lado, a autoria não foi demonstrada de forma segura. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A testemunha Gabriel Aparecido dos Santos, policial militar, ouvido em Juízo, disse que se recordava um pouco dos fatos; estavam em patrulhamento e viram duas pessoas, as quais fugiram quando avistaram a viatura; um deles jogou algo ao chão; conseguiram detê-los; encontraram as drogas; não se recorda se havia dinheiro com algum deles.

Edmilson Jorge dos Santos, policial militar, ouvido em juízo, aduziu que efetuavam patrulhamento e ao passar pelo local, viram um grupo de pessoas que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga; um deles dispensou algo no chão; detiveram os acusados; dentro da bolsinha havia drogas; com um deles havia R\$ 150,00; era um local conhecido por tráfico de drogas; detiveram os réus pois aparentavam ter algo nos bolsos antes de tentarem fugir; não sabia o que o grupo estava fazendo lá antes de eles chegarem.

O réu Weverton Araujo Santos, ouvido em juízo, negou a prática delitiva; disse que estava no local para comprar maconha; tinha comprado seis porções de maconha; havia mais pessoas (7-8), que começaram a correr; correu junto e foi abordado pelos

policiais; depois eles abordaram o Rafael; não apresentaram as drogas; na delegacia foi acusado de tráfico; conhecia Rafael de vista; não possuía pochete ou bolsa no dia; só as maconhas e R\$ 30,00 no bolso.

O réu Rafael Mota Luz, ouvido em juízo, também negou; tinha ido comprar maconha; entrou em um beco e viu várias pessoas correndo; também correu; foi abordado depois de Weverton; na carteira havia R\$ 150,00 (três notas de R\$ 50,00); explicou que estava trabalhando; foi levado à delegacia; não viu as drogas, nem a pochete; conhecia Weverton de vista; havia mais pessoas no local (7-8).

Entendo que as provas produzidas em Juízo não foram suficientes a embasar um decreto condenatório; os depoimentos dos policiais não foram coesos entre si e com o que foi narrado na fase policial; um deles pouco se recordava; o segundo apenas fez menção de ser local de tráfico e que deduziu que as pessoas estavam traficando e que, pelo volume nos bolsos, deduziu que havia algo neles e realizou a abordagem.

Pelo relato, havia diversas pessoas no local, as quais saíram correndo, não sendo possível imputar com a segurança necessária a quem pertencia as drogas apreendidas. Não há outras testemunhas presenciais dos fatos.

Assim, havendo fundada dúvida quanto à autoria, os acusados devem ser absolvidos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER WEVERTON ARAUJO SANTOS e RAFAEL MOTA LUZ, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA